



PUTUSAN

No. 1871 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FITRIANDI Alias
FITRI Bin KALAMI

NAWAS;

Tempat lahir : Pemangkat ;

Umur/tanggal lahir : 26 Tahun /24 Juni
1982 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Pendidikan
Gang Setia Rt.04

Rw.II

No.35 Desa Pemangkat, Kabu-

paten

Sambas;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2008 s/d
5 Nopember 2008 ;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak
tanggal 6 Nopember 2008 s/d tanggal 15
Desember 2008;

Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember
2008 s/d 3 Januari 2009 ;

Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23
Desember 2008 s/d tanggal 21 Januari
2009 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1871
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri
sejak tanggal 22 Januari 2009 s/d
tanggal 22 Maret 2009 ;

Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16
Maret 2009 s/d tanggal 14 April 2009 ;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi
sejak tanggal 15 April 2009 s/d 13 Juni
2009 ;

Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia No.
1159/2009/S.565.Tah.Sus/ PP/2009/MA
tanggal 22 Juli 2009 Terdakwa diperin-
tahan untuk ditahan selama 50 (lima
puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14
Juli 2009 ;

Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua
Mahkamah Agung RI No.
1160/2009/S.565.Tah.Sus/ PP/2009/MA
tanggal 22 Juli 2009 Terdakwa diperin-
tahan untuk ditahan selama 60 (enam
puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2
September 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri
Sambas karena didakwa :

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa FITRIANDI Alias FITRI Bin KALAMI
NAWAS, pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2008 sekira
jam 10.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu
yang masih dalam bulan Oktober tahun 2008, bertempat
di rumah yang beralamat di Jalan Pendidikan Gang Setia
Rt.04 RW.II No.35 Desa Pemangkat Kota, Kecamatan
Pemangkat, Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada
suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1871
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Sambas, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yaitu melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya yakni Jaitun binti Muhsin, dengan cara kekerasan fisik, yang mengakibatkan Jaitun binti Muhsin mendapat jatuh sakit atau luka berat, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi Jaitun binti Muhsin, Terdakwa yang dalam keadaan emosi dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan yang terkepal dengan sekuat tenaga memukul saksi Jaitun binti Muhsin sebanyak 3 (tiga) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali, yaitu 1 (satu) kali pukulan tepatnya mengenai pada bagian mata sebelah kiri saksi Jaitun binti Muhsin, kepala bagian belakang 1 (satu) kali pukulan dan 1 (satu) kali diinjak dengan kaki dan mengenai pada bagian belakang, sehingga mengakibatkan saksi Jaitun binti Muhsin jatuh sakit atau berhalangan menjalankan kegiatan atau aktifitasnya sehari-hari untuk sementara waktu dan dirawat di Rumah Sakit Umum Pemangkat selama kurang lebih 5 (lima) hari yaitu sejak tanggal 16 Oktober 2008 s/d 20 Oktober 2008 sebagaimana surat keterangan dari Rumah Sakit Umum Pemangkat Nomor: 290/RS- PMK/2008 yang ditandatangani oleh dr. Suwarjo, Sp.B pada tanggal 22 Oktober 2008 yang terlampir dalam berkas dan sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.27/RS-VIS/2008 tanggal 17 Oktober 2008 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh dr. Subiyanti, dengan hasil pemeriksaan fisik terhadap saksi Jaitun binti Muhsin, yaitu:

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1871
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan tanda- tanda :

1. Lebam kelopak mata kiri
2. Memar belakang kepala sebesar kelereng

dengan kesimpulan, yaitu; dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan tanda- tanda tersebut di atas kemungkinan disebabkan trauma tumpul, dan hubungan antara Terdakwa dengan saksi Jaitun binti Muhsin yaitu Terdakwa adalah suami dari saksi Yeti Artiana binti Syeh Hitam Ismail yang merupakan anak angkat atau setidaknya anak yang sejak kecil diasuh atau dipelihara atau dibesarkan oleh saksi Jaitun binti Muhsin dan Terdakwa saksi Jaitun binti Muhsin bertempat tinggal dalam satu rumah yang beralamat di Jalan Pendidikan Gang Setia Rt. 04 RW.II No. 35 Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas.

Perbuatan Terdakwa Fitriandi Alias Fitri Bin Kalami Nawas tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) jo Pasal 5 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Fitriandi Alias Fitri Bin Kalami Nawas, pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2008 sekira Jam 10.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober tahun 2008, bertempat di rumah yang beralamat di Jalan Pendidikan Gang Setia Rt.04 RW.II No.35 Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya yakni Jaitun binti Muhsin, dengan cara kekerasan fisik, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara- cara dan keadaan

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1871
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi Jaitun binti Muhsin, Terdakwa yang dalam keadaan emosi dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan yang terkepal dengan sekuat tenaga memukul saksi Jaitun binti Muhsin sebanyak 3 (tiga) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali, yaitu 1 (satu) kali pukulan tepatnya mengenai pada bagian mata sebelah kiri saksi Jaitun binti Muhsin, kepala bagian belakang 1 (satu) kali pukulan dan 1 (satu) kali diinjak dengan kaki dan mengenai pada bagian belakang, sehingga mengakibatkan saksi Jaitun binti Muhsin merasakan sakit pada bagian mata sebelah kiri dan pada kepala sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.27/RS-VIS/2008 tanggal 17 Oktober 2008 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh dr. Subiyanti, dengan hasil pemeriksaan fisik terhadap saksi Jaitun binti Muhsin, yaitu:

ditemukan tanda- tanda :

1. Lebam kelopak mata kiri
2. Memar belakang kepala sebesar kelereng

dengan kesimpulan, yaitu dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan tanda- tanda tersebut di atas kemungkinan disebabkan trauma tumpul, dan mengakibatkan saksi Jaitun binti Muhsin sakit sementara atau berhalangan menjalankan pekerjaan atau aktifitasnya sehari- hari untuk sementara waktu dan dirawat di Rumah Sakit Umum Pemangkat selama kurang lebih 5 (lima) hari yaitu sejak tanggal 16 Oktober 2008 s/d 20 Oktober 2008 sebagaimana Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Pemangkat Nomor: 290/RS-PMK/2008 yang ditandatangani oleh dr. Suwarjo, Sp.B pada tanggal 22 Oktober 2008 yang terlampir dalam berkas, hubungan antara Terdakwa

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1871
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Jaitun binti Muhsin yaitu Terdakwa adalah suami dari saksi Yeti Artiana binti Syeh Hitam Ismail yang merupakan anak angkat atau setidaknya anak yang sejak kecil diasuh atau dipelihara atau dibesarkan oleh saksi Jaitun binti Muhsin dan Terdakwa dan saksi Jaitun binti Muhsin bertempat tinggal dalam satu rumah yang beralamat di Jalan Pendidikan Gang Setia Rt.04 RW.II No.35 Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas.

Perbuatan Terdakwa Fitriandi alias Fitri Bin Kalami Nawas tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Fitriandi alias Fitri Bin Kalami Nawas, pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2008 sekira jam 10.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober tahun 2008, bertempat di rumah yang beralamat di Jalan Pendidikan Gang Setia Rt.04 RW.II No.35 Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, melakukan penganiayaan terhadap Jaitun Binti Muhsin, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi Jaitun binti Muhsin, Terdakwa yang dalam keadaan emosi dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan yang terkepal dengan sekuat tenaga memukul saksi Jaitun binti Muhsin sebanyak 3 (tiga) kali atau

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1871
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak- tidaknya lebih dari 1 (satu) kali, yaitu 1 (satu) kali pukulan tepatnya mengenai pada bagian mata sebelah kiri saksi Jaitun binti Muhsin, kepala bagian belakang 1 (satu) kali pukulan dan 1 (satu) kali diinjak dengan kaki dan mengenai pada bagian belakang, sehingga mengakibatkan saksi Jaitun binti Muhsin merasakan sakit pada bagian mata sebelah kiri dan pada kepala sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.27/RS-VIS/2008 tanggal 17 Oktober 2008 yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatan oleh Dr. Subiyanti, dengan hasil pemeriksaan fisik terhadap saksi Jaitun binti Muhsin yaitu ditemukan tanda-tanda :

1. Lebam kelopak mata kiri

2. Memar belakang kepala sebesar kelereng

dengan kesimpulan, yaitu; dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda tersebut di atas kemungkinan disebabkan trauma tumpul, dan mengakibatkan saksi Jaitun binti Muhsin sakit sementara atau berhalangan menjalankan pekerjaan atau aktifitasnya sehari-hari untuk sementara waktu dan dirawat di Rumah Sakit Umum Pemangkat selama kurang lebih 5 (lima) hari yaitu sejak tanggal 16 Oktober 2008 s/d 20 Oktober 2008 sebagaimana Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Pemangkat Nomor: 290/RS-PMK/2008 yang ditandatangani oleh dr. Suwarjo, Sp.B pada tanggal 22 Oktober 2008 yang terlampir dalam berkas.

Perbuatan Terdakwa Fitriandi alias Fitri Bin Kalami Nawas tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas tanggal 10 Maret 2009 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Fitriandi alias Fitri bin

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1871
K/Pid.Sus/2009



Kalami Nawas bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yaitu melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) jo Pasal 5 huruf a UU RI No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fitriandi alias Fitri bin Kalami Nawas dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) Lembar Kartu Keluarga An. Idris A. Kadir No. 35/Rt.04/Rw.II/1998 atau No. 3012/C/IV/I/8/1998 tanggal 3 Agustus 1998 ;

Dikembalikan kepada saksi Jaitun binti Muhsin ;

1 (satu) buah Buku Kutipan Akte Nikah Nomor : 472/33/ VIII/2005 tanggal 29 Agustus 2005,

Dikembalikan kepada saksi Yeti Artiana binti Syeh Itam Ismail;

4. Menetapkan supaya Terdakwa Fitriandi alias Fitri bin Kalami Nawas dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sambas No. 217/Pid.B/ 2008/PN.SBS tanggal 12 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Menyatakan Terdakwa Fitriandi alias Fitri bin Kalami Nawas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan “Kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya “;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Memerintahkan barang bukti berupa :

1 (lembar) Kartu Keluarga An. Idris Kadir No. 35/Rt.04/ Rw.II/1998 atau No. 3012/C/IV/I/8/1998 tanggal 3 Agustus 1998;

Dikembalikan kepada saksi Jaitun binti Muhsin ;

1 (satu) buah Buku Kutipan akte Nikah Nomor 472/33/VIII/2005 tanggal 29 Agustus 2005 ;

Dikembalikan kepada saksi Yeti Artiana binti Syeh Itam Ismail;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 145/PID/ 2009/PT.PTK, tanggal 29 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menerima permintaan banding dari Jaksa

Penuntut Umum;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sambas tanggal 12 Maret 2009 Nomor 217/Pid.B/2008/PN.SBS, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai hukuman



yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga
amar selengkapnya berbunyi sebagai
berikut :

Menyatakan Terdakwa Fitriandi alias Fitri
bin Kalami Nawas telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan
kejahatan "Kekerasan fisik terhadap
orang dalam lingkup rumah tangganya ";

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh
karena itu dengan pidana penjara selama
2 (dua) tahun ;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan
yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam
tahanan;

Memerintahkan barang bukti berupa :

1 (lembar) Kartu Keluarga An. Idris
Kadir No. 35/Rt.04/ Rw.II/1998 atau
No. 3012/C/IV/I/8/1998 tanggal 3
Agustus 1998;

Dikembalikan kepada saksi Jaitun binti
Muhsin ;

1 (satu) buah Buku Kutipan akte Nikah
Nomor 472/33/VIII/2005 tanggal 29
Agustus 2005 ;

Dikembalikan kepada saksi Yeti Artiana
binti Syeh Itam Ismail;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa
dikedua tingkat peradilan yang untuk
peradilan tingkat banding sebesar Rp
2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi

No. 10/Akta Pid/2009/PN.SBS, No.

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 1871
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217/PID.B/2008/PN.SBS yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Juli 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Juli 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 28 Juli 2009 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 30 Juni 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juli 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 28 Juli 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak yang mengadili dan memeriksa perkara a quo dalam putusan Nomor : 145/PID/ 2009/ PT.PTK tanggal 29 April 2009 telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP) yakni dalam hal :
 - Bahwa meskipun masalah ukuran hukuman (pidanaan) termasuk kewenangan judex facti, tetapi secara kasuistis ukuran hukuman (pidanaan) dapat diajukan sebagai alasan pengajuan permintaan kasasi.

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1871
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Hukum :

- Putusan MA No. 471 K/Kr/1979 telah memperberat hukuman M.U dari 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan pidana penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan menjadi 10 (sepuluh) tahun pidana penjara ;
- Putusan MA No. 76 K/Kr/1981 (Jl. 1984/II : 1) telah memperberat hukuman LTP dari 10 (sepuluh) tahun pidana penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjadi 20 (dua puluh) tahun pidana penjara.
- Putusan MA No. 975 K/PID.SUS/2009 telah memperberat hukuman SHD dari 2 (dua) tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat menjadi 3 (tiga) tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp.60. 000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat dalam pertimbangan hukumnya yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sambas tidak seluruhnya mempertimbangkan keadaan-keadaan atau hal-hal yang memberatkan, yaitu :

Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo merupakan tindak pidana penganiayaan atau tindak pidana kekerasan fisik yang telah diatur khusus (specialis) dalam Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mana mengatur secara spesifik kekerasan fisik yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 1871
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyebutkan ; bahwa Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi , Pandangan tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya Pasal 28 G ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaan serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan baik secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi di Indonesia. Oleh karena itulah dibentuk Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai instrumen atau perangkat hukum yang memadai untuk menghapus segala kekerasan dalam rumah tangga, yang mengatur secara komprehensif, jelas, dan tegas untuk melindungi dan berpihak kepada korban, serta sekaligus memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, sehingga cara mengadili dalam hal putusan yang memutus hukuman 2 (dua) tahun penjara yang dijatuhkan oleh hakim banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1871
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberikan efek edukatif repressif bagi Terdakwa ataupun efek preventif bagi masyarakat mengenai perbuatan pidana yang melanggar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan kurang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan korban (yakni mertua Terdakwa perkara a quo) pada khususnya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi/Judex facti tidak salah menerapkan hukum oleh karena mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu hukuman melampaui batas maksimum yang dijatuhkan atau kurang dari batas minimum yang ditentukan atau hukuman yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (2) jo Pasal 5 huruf a UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Hal. 14 dari 13 hal. Put. No. 1871
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Sambas tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 30 September 2009 oleh Dr. H. Mohammad Saleh,SH.MH Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum dan Dr. H. Abdurrahman,SH.MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,

dan dibantu oleh Yuli Heryati,SH.MH,. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota
K e t u a

Ttd.

Ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum Dr. H. Mohammad

Hal. 15 dari 13 hal. Put. No. 1871
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh,SH.MH

Ttd.

Dr. H. Abdurrahman,SH.MH

Pengganti

Ttd.

Heryati,SH.MH

Panitera

Yuli

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

S U H A D I,SH.MH

Nip.040.033.261

Hal. 16 dari 13 hal. Put. No. 1871
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)